

Số: /TTr-BKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH**Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ**

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số ngày tháng năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, Công văn số 820/TTg-QHĐP ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV và quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN**1. Cơ sở chính trị, pháp lý**

Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) cần được sửa đổi, bổ sung nhằm kịp thời cụ thể hóa đường lối, chính sách đề ra tại các văn bản gần đây của Đảng, Nhà nước bao gồm:

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, trong đó nêu rõ một trong những đột phá chiến lược là có thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ;

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW), trong đó đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 số lượng đơn đăng ký, văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình 16-18%/năm, tỷ lệ khai thác thương mại sáng chế đạt 8-10%, đồng thời yêu cầu phải khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật về SHTT để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng các nguồn lực, khuyến khích, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phát triển nguồn nhân lực;

- Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 59-NQ/TW), trong đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở rộng không gian phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước;

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 66-NQ/TW), trong đó có nội dung thúc đẩy sáng tạo và bảo vệ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nhấn mạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong hoạt động kinh doanh và nghiên cứu khoa học; yêu cầu các luật (không phải bộ luật, luật quy định về quyền con người, quyền công dân, tổ tụng tư pháp) chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động thì giao Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương quy định để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn;

- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68-NQ/TW), trong đó yêu cầu rà soát, hoàn thiện và thực thi hiệu quả quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu tài sản, trong đó có quyền SHTT và tài sản vô hình; giảm thiểu rủi ro pháp lý; có chính sách hỗ trợ định giá, bảo hộ quyền SHTT trong nước; có chế tài nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm về SHTT, nhất là vi phạm trên không gian thương mại điện tử; bảo đảm thực hiện trực tuyến toàn trình thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp, cắt giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục yêu cầu cấp quyền SHTT, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế; yêu cầu về việc đẩy mạnh và đa dạng hóa nguồn vốn cho doanh nghiệp tư nhân (rà soát khuôn khổ pháp lý, hoàn thiện mô hình các quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở cả trung ương và địa phương; sửa đổi khung pháp lý về hoạt động của công ty cho thuê tài chính theo hướng mở rộng danh mục tài sản cho thuê, trong đó có tài sản phi truyền thống như phần mềm, quyền khai thác, tài sản trí tuệ, dữ liệu);

- Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Thông báo số 03-TB/BCĐTW) thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo. Theo đó, Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo sớm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định trong một số luật, bao gồm Luật SHTT, nhằm đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 57-NQ/TW, hoàn thành trong năm 2025.

Bên cạnh đó, để bảo đảm tính thống nhất với một loạt các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã được ban hành trong thời gian gần đây, đặc biệt là Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật SHTT là cần thiết.

2. Cơ sở thực tiễn

a) Một số tồn tại, hạn chế của Luật SHTT

Luật SHTT được ban hành lần đầu tiên vào năm 2005 và được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2009, 2019 và 2022. Về cơ bản, các quy định pháp luật về

SHTT hiện hành đã tạo hành lang pháp lý tương đối đầy đủ đối với việc bảo hộ quyền SHTT. Tuy nhiên, Luật SHTT còn có một số bất cập sau đây:

- Chưa có những quy định cụ thể về các biện pháp để thúc đẩy và tạo thuận lợi cho việc khai thác thương mại quyền SHTT trong khi năng lực khai thác thương mại quyền SHTT của các tổ chức, cá nhân Việt Nam còn hạn chế, chưa có quy định rõ ràng về thương mại hóa sáng chế, cấp phép, đánh giá, định giá, thế chấp bằng quyền SHTT; chưa thúc đẩy được thị trường về quyền SHTT;

- Các quy định về thủ tục cấp quyền SHTT còn phức tạp, thời gian thực hiện kéo dài, chưa đáp ứng được yêu cầu về đơn giản hóa, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về SHTT;

- Quản lý sáng chế mật đang hình thành rủi ro pháp lý: sáng chế mật được đưa lên mức luật với các quy định nghiêm ngặt nhưng chưa có quy trình phê duyệt, gây ùn tắc trong đăng ký quốc tế;

- Quy định về bảo vệ quyền còn chưa đủ mạnh, thiếu tính răn đe, nguồn lực hỗ trợ công tác thực thi, đặc biệt là công tác giám định còn hạn chế (việc giám định SHTT chậm và thiếu minh bạch); đội ngũ nhân lực trong cơ quan thực thi SHTT thiếu chuyên môn kỹ thuật; thiếu cơ chế hỗ trợ tích cực doanh nghiệp trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền SHTT;

- Hoạt động SHTT chưa đảm bảo các yêu cầu đặt ra của luật pháp về cạnh tranh: Thiếu cơ chế kiểm soát lạm dụng độc quyền và chưa có các quy định chống độc quyền trong SHTT, trong đó, quyền độc quyền về SHTT được trao rộng rãi, dẫn đến lạm quyền trong SHTT;

- Phạm vi bảo hộ sở hữu công nghiệp còn hẹp, chưa có các quy định để xử lý các vấn đề phát sinh từ xu hướng mới trong phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (ví dụ vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), tài sản số, thiết kế giao diện người dùng v.v.).

b) Các xu hướng mới về SHTT

SHTT đang trở thành công cụ chiến lược để bảo vệ và chiếm lĩnh công nghệ đồng thời là công cụ cạnh tranh công nghệ. Nhiều quốc gia đã coi SHTT là công cụ chiến lược để cạnh tranh quốc tế về công nghệ và các doanh nghiệp toàn cầu đang đẩy nhanh việc đăng ký sáng chế như một vũ khí mềm để kiểm soát thị trường. Cạnh tranh công nghệ hiện nay đang diễn ra chủ yếu qua tranh chấp SHTT xuyên biên giới với nhiều vụ kiện diễn ra tại tòa án quốc tế. Các nước phát triển trên thế giới có tài sản phi vật chất chiếm trên 80% còn lại dưới 20% là tài sản vật chất, nhiều nước coi trọng việc mua bán tài sản trí tuệ hơn là các tài sản vật chất truyền thống.

Hiện nay, đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ các loại hình tài sản trí tuệ phi truyền thống, bảo hộ tài sản trí tuệ phi truyền thống và mở rộng khái niệm SHTT, cơ chế bảo hộ mới. Ví dụ như dữ liệu, thuật toán, phần mềm AI, mô hình

kinh doanh, thiết kế giao diện người dùng, v.v. đang trở thành tài sản số có giá trị lớn, nhưng cơ chế bảo hộ chưa rõ ràng.

Sự phát triển của công nghệ số, môi trường số và công nghệ mới đặt ra thách thức mới về bảo hộ SHTT, đặc biệt là đối với việc bảo hộ nội dung số, AI, blockchain, dữ liệu; xung đột giữa quyền SHTT và quyền riêng tư, quyền truy cập mở (open access) ngày càng gay gắt. AI nội sinh, metaverse, blockchain, dữ liệu lớn đặt ra vấn đề xác định tác giả, chủ sở hữu dữ liệu và vấn đề bảo hộ các sản phẩm này.

Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia đã phát triển mạnh mô hình khai thác tài sản trí tuệ (IP monetization), biến quyền SHTT thành tiền đồng thời bổ sung các quy định về định giá, chuyển nhượng, cấp phép. Các mô hình mua bán, chuyển nhượng, cấp phép, gộp bằng sáng chế (patent pooling), sàn giao dịch tài sản trí tuệ, định giá quyền SHTT, tài chính hóa SHTT (IPbacked loan, cho vay dựa trên quyền SHTT, biến quyền SHTT thành tài sản đảm bảo) ngày càng phát triển, từ đó đặt ra yêu cầu nghiên cứu chuyển quyền SHTT thành tài sản có thể giao dịch như bất động sản hoặc chứng khoán.

SHTT gắn chặt với đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển và khởi nghiệp bao gồm các cơ chế chia sẻ sở hữu, hỗ trợ khai thác thương mại. Sáng chế và SHTT không chỉ để bảo vệ quyền mà phải gắn với khai thác giá trị, phục vụ thương mại hóa và phát triển doanh nghiệp. Các quốc gia đều liên kết luật SHTT với các chính sách hỗ trợ nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp từ trường, viện.

Hợp tác quốc tế và cạnh tranh về quyền SHTT diễn ra sớm và mang tính toàn cầu, thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa quyền SHTT, tăng cường liên thông quốc tế và hỗ trợ đăng ký trên phạm vi toàn cầu. Các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền SHTT không chỉ trong nước mà ngay từ đầu đã nộp đơn theo Hiệp ước Hợp tác về bằng sáng chế, Thỏa ước và Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu, Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp, v.v.

Xu hướng đầu tư vào tài sản vô hình, tài sản trí tuệ đang tăng nhanh hơn đầu tư vào tài sản hữu hình. Theo thống kê của Tổ chức SHTT thế giới, kể từ năm 2008, đầu tư vào tài sản vô hình đã vượt đầu tư vào tài sản hữu hình. Tài sản vô hình chiếm hơn 90% giá trị của các công ty trong chỉ số chứng khoán được dựa trên vốn hóa của 500 công ty đại chúng lớn nhất nước Hoa Kỳ (S&P 500).

Xu hướng quản trị quyền SHTT chuyển từ quản lý quyền sang quản lý tài sản thậm chí là tài sản chiến lược trong đó chính phủ chuyển từ xác lập quyền sang hỗ trợ quản trị, định giá, sử dụng, bảo vệ tài sản trí tuệ hiệu quả.

c) Các định hướng, chiến lược, mục tiêu quốc gia

Đảng và Nhà nước đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên vào năm 2025 và mức tăng trưởng “hai con số” trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới nhóm nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nhóm nước thu nhập cao

vào năm 2045. Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với phát triển bền vững, chuyển đổi số, kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn.

Mục tiêu quốc gia của Việt Nam là trở thành quốc gia số vào năm 2030, với sự phát triển mạnh mẽ của Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Đối với chuyển đổi xanh, mục tiêu đặt ra là tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội.

Ngoài ra, việc sửa đổi, bổ sung pháp luật về SHTT cũng cần phải thực hiện để bảo đảm thực hiện cam kết quốc tế trong bối cảnh thực tiễn thương mại thế giới thay đổi (sự bùng nổ của thương mại điện tử) và có thể để xử lý cả những vấn đề phát sinh trong quá trình đàm phán thương mại với Hoa Kỳ.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SHTT

1. Mục đích ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT

- Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để tạo hành lang vững chắc và thuận lợi cho hoạt động bảo hộ quyền SHTT, đặc biệt đối với một số lĩnh vực Việt Nam có tiềm năng, lợi thế;

- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường SHTT đáp ứng nhu cầu khai thác thương mại quyền SHTT, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, uy tín của sản phẩm quốc gia và sức cạnh tranh của nền kinh tế;

- Tạo động lực để phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ Việt Nam, tạo môi trường thuận lợi cho việc nhanh chóng tiếp thu, hấp thụ, làm chủ và ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới;

- Phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong tình hình mới.

2. Quan điểm xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT

- Thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Đảng, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành và các cam kết quốc tế, loại bỏ sự chồng chéo, mâu thuẫn với các luật liên quan, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cao;

- Giải quyết khoảng trống pháp lý trước xu thế phát triển mới như tài sản trí tuệ trong môi trường số, xu thế công nghệ mới;

- Xác định, lựa chọn các vấn đề thực sự vướng mắc để kịp thời sửa đổi, tháo gỡ, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xác lập, khai thác quyền SHTT phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, trong đó xác định việc bảo hộ quyền SHTT là công cụ để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

- Đổi mới tư duy và phương thức quản lý nhà nước về hoạt động SHTT phù hợp với bối cảnh mới trong nước và xu thế thế giới để bảo đảm hiệu quả quản lý đi đôi với giảm thiểu gánh nặng về thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân liên quan.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SHTT

Ngày 28/6/2025, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 5977/VPCP-KGVX gửi các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất kế hoạch, nội dung cần thiết, phù hợp để sửa đổi, bổ sung pháp luật về SHTT.

Ngày 10/7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 820/TTg-QHĐP về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, trong đó phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo Nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025. Tại Công văn này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT và trình Chính phủ vào tháng 8/2025.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Hồ sơ đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT vào Chương trình lập pháp năm 2025 của Quốc hội.

Ngày 06/8/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Tờ trình số 100/TTr-BKHCN trình Chính phủ về đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT vào Chương trình lập pháp năm 2025 của Quốc hội.

Ngày 15/8/2025, Chính phủ đã có Tờ trình số 701/TTr-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT vào Chương trình lập pháp năm 2025.

Ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, trong đó dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (Điều).

Ngày, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đã thành lập Tổ soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT (Quyết định số /QĐ-BKHCN) với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan. Tổ soạn thảo đã tổ chức nhiều cuộc họp để trao đổi cho ý kiến và thống nhất về dự án Luật.

Hồ sơ dự án Luật đã được gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa

học và Công nghệ để lấy ý kiến nhân dân. Các ý kiến đóng góp đã được Tổ soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật.

Ngày, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi Hồ sơ dự án Luật tới Bộ Tư pháp để thẩm định (công văn số). Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số ngày Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, trên cơ sở đó chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật và các tài liệu kèm theo để trình Chính phủ.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SHTT

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Luật SHTT sửa đổi lần này vẫn kế thừa phạm vi điều chỉnh như Luật SHTT hiện hành, cụ thể là Luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

1.2. Đối tượng áp dụng

Luật SHTT sửa đổi lần này vẫn giữ nguyên đối tượng áp dụng như Luật SHTT hiện hành, cụ thể là áp dụng với các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật SHTT và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Bố cục của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT được sắp xếp với bố cục như sau:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung **75** điều của 14 chương (Chương II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII), cụ thể như sau:

- Sửa đổi, bổ sung nội dung tại **71** điều: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 39, 42, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 65, 74, 86, 89, 89a, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 107, 108, 109, 110, 111, 112a, 113, 114, 117, 118, 119, 119a, 120a, 123, 129, 141, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 170, 176, 178, 183, 191, 196, 198, 198b, 200, 201, 202, 205, 207, 211, 212;

- Bổ sung **05** điều: 8a, 8b, 46a, 150a, 198c.

Dự thảo Luật bãi bỏ **08** điều: 52, 101, 102, 103, 104, 105, 106 và 149.

Sau khi sửa đổi, bổ sung thì Luật Sở hữu trí tuệ có 18 chương và 231 điều (giữ nguyên số chương, giảm 03 điều so với Luật hiện hành)

Điều 2: Bãi bỏ một số điều; bãi bỏ một số khoản, thay thế một số từ, cụm từ tại một số điều, khoản, điểm của Luật Sở hữu trí tuệ

Điều 3: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật khác có liên quan

Điều 4: Điều khoản chuyển tiếp

Điều 5: Hiệu lực thi hành

3. Nội dung cơ bản

Các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào 05 nhóm nội dung chính sách, bao gồm: Chính sách 1: Hỗ trợ tạo ra và khai thác thương mại các đối tượng quyền SHTT nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo; Chính sách 2: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc đăng ký, xác lập quyền SHTT; Chính sách 3: Nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền SHTT; Chính sách 4: Bảo đảm thi hành đầy đủ cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ SHTT trong quá trình hội nhập; Chính sách 5: Cập nhật các vấn đề mới trong bảo hộ SHTT trên thế giới phù hợp với chính sách và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Dự thảo Luật được thiết kế theo nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hậu kiểm, chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý và hoạt động SHTT.

3.1. Về chính sách “Hỗ trợ tạo ra và khai thác thương mại các đối tượng quyền SHTT nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo”

a) Về nội dung sửa đổi, hoàn thiện

- Sửa đổi, hoàn thiện khái niệm quyền SHTT để bảo đảm phù hợp với quy định về tài sản của Bộ luật dân sự và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (khoản 1 Điều 4);

- Sửa đổi, hoàn thiện quy định về các cơ chế mà Nhà nước có thể áp dụng quy định về cấp phép không tự nguyện khi cần thiết phục vụ lợi ích công hoặc trong các trường hợp khẩn cấp (khoản 3 Điều 7);

- Sửa đổi, hoàn thiện các quy định làm rõ việc quản lý nhà nước về SHTT bao gồm cả nâng cao nhận thức, năng lực khai thác, phát triển tài sản trí tuệ (Điều 10);

- Sửa đổi, hoàn thiện các quy định làm rõ quyền đăng ký SHTT, khai thác thương mại các quyền này của tổ chức được giao quyền quản lý, sử dụng, sở hữu kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước; sửa đổi, hoàn thiện quy định xác định cơ quan đại diện Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan cho phù hợp với thực tiễn quản lý, hoạt động, làm rõ các điều kiện, đặc điểm của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan (các Điều 42, 56, 86, 92, 123 và 164);

- Sửa đổi, hoàn thiện các quy định chống lạm dụng độc quyền SHTT, bao gồm cả việc lạm dụng các biện pháp bảo vệ quyền SHTT và quy định để làm rõ phạm vi quyền của chủ thể quyền SHTT (các Điều 9, 146, 198).

b) Về nội dung bổ sung mới

- Bổ sung giải thích từ ngữ “tài sản trí tuệ” để thuận lợi cho hoạt động của sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân, phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự (Điều 4);

- Bổ sung quy định xử lý xung đột quyền SHTT để tạo thuận lợi cho việc khai thác thương mại (Điều 7);

- Bổ sung các nội dung về chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ tạo ra và khai thác thương mại các đối tượng quyền SHTT nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Điều 8 của dự thảo Luật:

+ Bổ sung quy định làm rõ chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ tạo ra, xác lập, đăng ký, ghi nhận, công bố, phát triển, bảo hộ, khai thác, quản lý, sử dụng, phát triển tài sản trí tuệ nội địa; hỗ trợ tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện định giá, áp dụng các mô hình chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; ưu tiên mua quyền SHTT đối với các đối tượng có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia, thiết yếu đối với phát triển kinh tế – xã hội; tiên phong đặt hàng, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ được tạo ra chủ yếu trên cơ sở ứng dụng tài sản trí tuệ là phần mềm, sáng chế, thiết kế bố trí, giống cây trồng được tạo ra tại Việt Nam;

+ Bổ sung quy định về hỗ trợ tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện định giá, áp dụng các mô hình chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng của quyền SHT, cơ chế chia sẻ quyền SHTT, quyền khai thác giữa nhà nước, tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ;

+ Bổ sung quy định về chính sách phát triển hệ sinh thái SHTT đồng bộ và hiệu quả, trong đó ưu tiên thúc đẩy hình thành và nâng cao năng lực cho các tổ chức trong hệ sinh thái SHTT;

+ Bổ sung quy định về chính sách đào tạo nguồn nhân lực, ưu đãi cho các tổ chức trung gian, tổ chức hỗ trợ cho phát triển, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài sản trí tuệ nâng cao nhận thức về SHTT;

- Bổ sung quy định nguyên tắc về việc được thí điểm chính sách tài chính dựa trên quyền SHTT: Hỗ trợ vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn trên cơ sở thế chấp bằng tài sản trí tuệ, phát triển các sản phẩm bảo hiểm về SHTT, góp vốn bằng tài sản trí tuệ, chứng khoán hoá SHTT; bổ sung quy định về việc ghi nhận tài sản trí tuệ vào sổ sách kế toán; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá các quyền sở hữu trí tuệ đã được giao dịch hợp pháp và các hướng dẫn chi tiết về phương pháp xác định giá trị quyền SHTT; ưu đãi thuế đối với các chi phí nghiên cứu để tạo ra, khai thác, chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ

đối với các đối tượng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí và giống cây trồng (Điều 8a);

- Bổ sung quy định về hoạt động SHTT trong doanh nghiệp nhà nước: việc thiết lập cơ chế đầu tư tạo ra và ứng dụng tài sản trí tuệ và trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước với kết quả của hoạt động tạo ra, ứng dụng tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; việc chủ động sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp nhà nước để đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp từ việc ứng dụng sáng chế, thiết kế bố trí (Điều 8b);

- Bổ sung quy định liên quan đến việc sử dụng quyền SHTT (quyền sở hữu công nghiệp; quyền tài sản đối với quyền tác giả, quyền liên quan) làm tài sản thế chấp để vay vốn: bổ sung các quy định về điều kiện chuyển giao, nghĩa vụ công bố thông tin đối với trường hợp quyền SHTT được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng (các Điều 46a, 47, 141, 150a).

c) Về nội dung lược bỏ: Không có.

d) Về nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Không có.

đ) Về nội dung phân quyền, phân cấp: Không có.

3.2. Về chính sách “Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc đăng ký, xác lập quyền SHTT”

a) Về nội dung sửa đổi, hoàn thiện

- Sửa đổi, hoàn thiện quy định về thủ tục kiểm soát an ninh sáng chế và sáng chế mật trước khi đăng ký ra nước ngoài (Điều 89a);

- Sửa đổi, hoàn thiện các quy định liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo hướng để Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể về cơ quan/tổ chức tiếp nhận đơn, điều kiện tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, trình tự thủ tục thẩm định nội dung, cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ để phù hợp với mục tiêu về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, v.v. đồng thời hoàn thiện quy trình xử lý đơn (các Điều 89, 107, 108, 109, 113, 114, 117, 118, 119a, 120a, 150);

- Sửa đổi, hoàn thiện quy định về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, về quy trình quản lý, thẩm định và công bố liên quan đến Bằng bảo hộ giống cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính (Các Điều 49, 50, 51, 55, 165, 170, 176, 183, 191).

b) Về nội dung bổ sung mới

- Về đầu tư cho quản lý nhà nước về SHTT, đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện các thủ tục hành chính, dự thảo Luật bổ sung quy định ưu tiên phát triển nguồn lực, đầu tư cho cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, các nền tảng số phục vụ nghiệp vụ SHTT, cơ sở dữ liệu chuyên ngành SHTT, công cụ, trang thiết bị, tạo cơ chế thuận lợi cho cơ quan trực tiếp thực hiện chức năng quản lý

nhà nước về SHTT để giải quyết các khó khăn vướng mắc hiện nay đồng thời bảo đảm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội trong bảo hộ quyền SHTT; Bổ sung quy định để chuyển đổi số toàn diện hoạt động bảo hộ quyền SHTT (các Điều 8 và 12);

- Về cơ chế tăng cường hậu kiểm trong thực hiện các thủ tục hành chính, dự thảo Luật bổ sung quy định làm rõ trách nhiệm của người nộp đơn về các thông tin khai trong đơn để chuyển sang cơ chế hậu kiểm; và thu hồi quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong một số trường hợp có bằng chứng về việc thông tin không trung thực (các Điều 49 và 100).

c) Về nội dung lược bỏ

Dự thảo Luật đã chuyển các quy định chi tiết về thủ tục xử lý đơn đăng ký từ Luật xuống Thông tư nhằm bảo đảm tính ổn định của Luật và tạo thuận lợi cho việc rà soát, sửa đổi các quy định về đăng ký, xác lập quyền SHTT theo hướng ngày càng đơn giản hơn (các Điều 52, 101, 102, 103, 104, 105, 106 và Điều 149).

d) Về nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

- Sửa đổi các quy định về thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo hướng rút ngắn thời hạn thực hiện, thời hạn phản đối, thời hạn công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, thời hạn thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng để đẩy nhanh quá trình thẩm định đơn và đáp ứng yêu cầu của cam kết quốc tế, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh việc thương mại giống cây trồng mới (các Điều 110, 112a, 119 và 178);

- Sửa đổi, bổ sung quy định về đơn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp nộp tại Việt Nam lấy làm cơ sở hưởng quyền ưu tiên khi đi đăng ký ra nước ngoài từ ngày được tiếp nhận để tạo thuận lợi cho việc đăng ký quyền tại nước ngoài (Điều 109).

đ) Về nội dung phân quyền, phân cấp

Sửa đổi, bổ sung các nội dung tương ứng tại Luật SHTT bảo đảm thống nhất với các nội dung về phân cấp, phân quyền thực hiện các thủ tục hành chính cho địa phương (các Điều 147, 148 và 156).

3.3. Về chính sách “Nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền SHTT”

a) Về nội dung sửa đổi, hoàn thiện

- Sửa đổi, hoàn thiện quy định theo hướng bổ sung cơ quan tham gia thực hiện bảo vệ quyền SHTT và quy định cơ quan đầu mối để chủ thể quyền có thể cung cấp thông tin khi các yêu cầu bảo vệ quyền của mình không được giải quyết (Điều 200);

- Sửa đổi, hoàn thiện quy định để mở rộng các hành vi xâm phạm quyền SHTT bị xử phạt vi phạm hành chính; làm rõ về các hành vi xâm phạm quyền

SHTT bị xử lý hình sự; nâng cao mức bồi thường thiệt hại theo luật định (các Điều 205, 211 và 212).

b) Về nội dung bổ sung mới

- Bổ sung quy định về xây dựng các hệ thống hỗ trợ thực thi quyền trực tuyến để phát hiện, theo dõi, tra cứu, cảnh báo, xử lý vi phạm trên không gian số; quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến liên thông về bảo vệ quyền và cơ chế bổ sung quy định phối hợp liên ngành (Điều 10);

- Bổ sung các quy định về các biện pháp tăng cường bảo vệ quyền trên môi trường số:

- + Bổ sung hành vi không thực hiện các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc gỡ bỏ, ẩn hoặc vô hiệu hóa truy cập đến thông tin, nội dung, tài khoản, trang, nhóm, kênh, ứng dụng hoặc các định danh số có liên quan đến hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý (Điều 129);

- + Bổ sung quy định về trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian đối với các trường hợp liên quan đến xâm phạm quyền SHTT trên môi trường số, về trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp (các Điều 198b, 198c);

- + Bổ sung quy định về việc áp dụng biện pháp dân sự đối với hành vi xâm phạm quyền xảy ra trên môi trường số nhằm tăng cường hiệu quả của việc bảo vệ quyền SHTT trên môi trường số (Điều 202);

- + Bổ sung quy định về các biện pháp cần thiết để ngăn chặn hậu quả của hành vi xâm phạm quyền trên môi trường số (Điều 207);

- Bổ sung quy định về việc khuyến khích sử dụng biện pháp hòa giải trong xử lý tranh chấp (Điều 198);

- Bổ sung các quy định nhằm hỗ trợ tăng cường công tác bảo vệ quyền: tăng cường nguồn lực cho cơ quan bảo vệ quyền; nâng cao nhận thức và năng lực của cơ quan bảo vệ quyền SHTT, người tiêu dùng; bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc bảo vệ quyền SHTT; quy định theo hướng giảm điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề giám định viên (các Điều 8 và 201).

c) Về nội dung lược bỏ: Không có.

d) Về nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Không có.

đ) Về nội dung phân quyền, phân cấp: Không có.

3.4. Về chính sách “Bảo đảm thi hành đầy đủ cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ SHTT trong quá trình hội nhập”

a) Về nội dung sửa đổi, hoàn thiện

Để bảo đảm thi hành đầy đủ cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ SHTT trong quá trình hội nhập theo cách thức phù hợp, trong đó có thể bao gồm

một số vấn đề là kết quả trao đổi, đàm phán với Hoa Kỳ trong khuôn khổ Hiệp định song phương về Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang được tiến hành, do đó, dự thảo Luật đã sửa đổi một số nội dung như sau

- Sửa đổi, hoàn thiện quy định để bổ sung đối tượng được bảo hộ quyền liên quan (tín hiệu cấp) theo Hiệp định CPTPP (Điều 3);

- Sửa đổi, hoàn thiện quy định để làm rõ về nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, phù hợp với quy định tại Hiệp ước WPPT, Hiệp định CPTPP (Điều 16);

- Sửa đổi, hoàn thiện quy định về đơn lấy làm căn cứ để hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp (Điều 109);

- Sửa đổi, hoàn thiện quy định về phạm vi hàng hóa bị tiêu hủy hoặc đưa vào phân phối theo kênh phi thương mại (Điều 202).

b) Về nội dung bổ sung mới: Không có.

c) Về nội dung lược bỏ: Không có.

d) Về nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Không có.

đ) Về nội dung phân quyền, phân cấp: Không có.

3.5. Về chính sách “Cập nhật các vấn đề mới trong bảo hộ SHTT trên thế giới phù hợp với chính sách và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam”

a) Về nội dung sửa đổi, hoàn thiện

Sửa đổi, hoàn thiện quy định về đối tượng được bảo hộ làm kiểu dáng công nghiệp (bao gồm cả thiết kế giao diện người dùng) và mở rộng ngoại lệ về tính mới trong bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (các Điều 4 và 65).

b) Về nội dung bổ sung mới:

- Bổ sung quy định để bảo hộ sáng chế đối với chương trình máy tính, thuật toán trong trường hợp các đối tượng này tạo ra hiệu quả kỹ thuật hoặc giải quyết vấn đề cụ thể, đối với phương pháp kinh doanh trong trường hợp gắn với hệ thống kỹ thuật hoặc nền tảng công nghệ cụ thể (Điều 59);

- Bổ sung quy định về bảo hộ nhãn hiệu liên quan đến dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý quốc gia (Điều 74);

- Bổ sung quy định để xử lý các vấn đề phát sinh từ xu hướng mới về công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số như quy định bảo hộ SHTT liên quan đến AI, cơ chế bảo hộ SHTT hoặc cơ chế bảo hộ mềm đối với cơ sở dữ liệu, tệp dữ liệu, tài sản số, nội dung số, SHTT số khác, v.v (các Điều 15, 16, 96, 117).

c) Về nội dung lược bỏ: Không có.

d) Về nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Không có.

đ) Về nội dung phân quyền, phân cấp: Không có.

3.6. Về nội dung sửa đổi các luật khác

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất sửa đổi 03 luật khác nhằm tương thích với các quy định được đề xuất tại dự thảo Luật, cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 225 của Bộ luật Hình sự theo hướng bổ sung hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan bị xử lý hình sự để thực hiện Điều 5 Hiệp định BTA, Hiệp định CPTPP và tương ứng với nội dung sửa đổi tại Điều 3;

- Sửa đổi, bổ sung Danh mục phí và Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 13a vào Điều 16 của Luật Thuế xuất nhập khẩu theo hướng quy định miễn thuế nhập khẩu cho nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được, được nhập khẩu để sản xuất sản phẩm trên cơ sở chủ yếu ứng dụng sáng chế được tạo ra tại Việt Nam.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH

Sau khi Luật được Quốc hội thông qua sẽ có một số các hoạt động chủ yếu gồm: xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện hành), các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật (in ấn tài liệu phổ biến, đăng bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội thảo, tập huấn để phổ biến những nội dung mới của Luật v.v.); triển khai thi hành Luật và theo dõi, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực thi Luật theo thời gian định kỳ hoặc đột xuất; đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác SHTT v.v.

Để triển khai thi hành các quy định mới của Luật, cũng cần có kinh phí cho việc đầu tư nguồn lực để phát triển các tổ chức trung gian cho hoạt động khai thác, thương mại hóa quyền SHTT, hỗ trợ hoạt động định giá, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá các quyền sở hữu trí tuệ được giao dịch; đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ ở các cơ quan quản lý nhà nước về SHTT, cơ quan bảo vệ quyền SHTT, các tổ chức nghiên cứu... để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về SHTT; đầu tư để phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, các nền tảng số phục vụ nghiệp vụ sở hữu trí tuệ, cơ sở dữ liệu chuyên ngành sở hữu trí tuệ, công cụ, trang thiết bị cho công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng các hệ thống hỗ trợ bảo vệ quyền trực tuyến, v.v.

Kinh phí cho các hoạt động trên sẽ được dự toán chi từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời, huy động sự tham gia, đóng góp từ các đối tượng khác (các nhà tài trợ, các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, v.v.).

Đối với nguồn nhân lực, điều kiện bảo đảm thi hành Luật sau khi được thông qua bảo đảm không làm phát sinh tổ chức hành chính mới, không tăng và biên chế (người hưởng lương từ ngân sách nhà nước) theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Như vậy, việc quy định các chính sách nêu trên có thể làm phát sinh đáng kể chi phí cho hoạt động quản lý nhà nước về SHTT và các hoạt động có liên quan trong các lĩnh vực khác (ví dụ tài chính). Tuy nhiên, với điều kiện thực tế hiện nay về tài chính, cơ sở vật chất, công nghệ, nguồn nhân lực tại các cơ quan quản lý nhà nước về SHTT, các cơ quan thực thi quyền, các tổ chức nghiên cứu thì việc bảo đảm các nguồn lực nêu trên, đặc biệt là nguồn lực tài chính là hết sức cần thiết để tạo bước phát triển đột phá trong lĩnh vực SHTT nói riêng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nói chung.

Trên đây là Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT, Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm hồ sơ dự án Luật bao gồm: (1) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT; (2) Bản so sánh dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung với Luật hiện hành; (3) Bản rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo; (4) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; (5) Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; (6) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để ph/h);
- Các Bộ: TP, VH TTDL, NNMT (để ph/h);
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Hoàng Minh;
- Lưu: VT, PC, SHTT.

BỘ TRƯỞNG